

ARTICLE 30, 37 ET 38 – ADMISSION SUR BASE D'UN TRAVAIL SALARIÉ À « TEMPS PLEIN »

Il existe 2 type de chômeur complet :

1. Celui qui n'est pas lié par un contrat de travail (1.1 → 01/..)
2. Celui qui est lié à un contrat de travail à temps partiel (3.1 → 03/.., 57/.. et 58/..)

Définition RIOLEX – Art. 27§1 :

1. Le chômeur qui n'est pas lié par un contrat de travail
2. Le travailleur à temps partiel (art. 29), pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement

Le code C2 sera de ce type :

01/79B2A - 03/54N11

Préfixe, code chiffré, situation familiale et période d'indemnisation

Il y a une condition pour bénéficier d'allocation de chômage sur base de l'article 30 (37 et 38), c'est que celui-ci soit basé sur une occupation à temps plein ou assimilé à un temps plein.

- Temps plein = Q/S → 1 ou Q/S → 1 - 38/38
- Assimilé à temps plein = 32/38 mais perçoit un salaire minimum au moins égale ou supérieur à celui de référence (1.916,70 € (barèmes de 01/11/2022))

(l'assimilé sera donc considéré comme un temps plein)

Pour bénéficier du chômage à temps plein (ou assimilé), il faut justifier un certain nombre de jours de travail (régime 6) durant une période de référence précédant immédiatement la date de la demande.

-de 36 ans	312 jrs de travail ou assimilé (R6)	21 mois précédant immédiatement la date de la DA
+de 36 ans à -de 50 ans	468 jrs de travail ou assimilé (R6)	33 mois précédant immédiatement la date de la DA
+de 50 ans	624 jrs de travail ou assimilé (R6)	42 mois précédant immédiatement la date de la DA

ARTICLE 30, 37 ET 38 – ADMISSION SUR BASE D'UN TRAVAIL SALARIÉ À « TEMPS
PLEIN »

Il existe l'assouplissement pour certaines catégories d'âges. A savoir, satisfaire à une catégorie d'âge **supérieure**.

Par exemple, s'il à 35 ans mais qu'on ne trouve pas 312 jours sur une période de référence précédent immédiatement la DA, on pourra chercher 468 jours pour une période de référence précédent immédiatement la DA de 33 mois.

Également, il est possible de prolongé la période de référence si on trouve des éléments prolongateur (activité indépendant, éducation d'un enfant, détention,... etc. - voir tableau dans PowerPoint).

L'élément prolongateur sera pris en compte seulement si 1 jour de l'élément se trouve dans la période de référence (ou prolongé).

N.B : Article 37 = jours de travail - Article 38 = jours de travail assimilé

Art.37 → rémunération suffisante et cotisation ONSS secteur chômage

Art.38 → Vacances légale (DMFA, code 2), CT (DMFA, code 70, 71, 72, 76 et 77), maladie (DMFA, code 30)

La DMFA, c'est une information sur les données de salaire et de temps de travail du membre. Le nom du flux électronique est A820. Elle est obligatoire depuis le 01/01/2003 et est déclaré par trimestre donc 4x par an.

CALCULER LA DMFA MANUELLEMENT

1. Pour une occupation à temps plein, Q/S = 1 :

$$A \times 6 / R = \text{Nombre de jours}$$

A = jours de travail effectif (art.27) ou indemnisés dans le trimestre

6 = Régime 6

R = Régime de travail

(Maximum 78 jours en régime 6 par trimestre)

2. Pour une occupation à temps partiel, Q/S est inférieur à 1 :

$$A \times 6 / S = \text{Nombre de jours}$$

3. A = heures de travail ou indemnisés dans le trimestre

4. 6 = Régime 6

5. S = Durée de travail hebdomadaire (semaine) moyenne de la personne de référence à temps plein

(Maximum 78 jours en régime 6 par trimestre)

ARTICLE 30, 37 ET 38 – ADMISSION SUR BASE D'UN TRAVAIL SALARIÉ À « TEMPS
PLEIN »

S'il existe une interruption et que le flux A820 est indisponible, on devra ajouté l'Annexe C4 – Certificat de travail à la DA.

On arrondi à l'unité supérieur seulement à l'addition totale. Lors des calculs intermédiaire (avant l'addition), on conserve jusqu'à la 4^{ème} virgule.

Pour la création du dossier, on aura besoin de :

1. C4 – Certificat de chômage (ou WESH501 + C4DRS)
2. DMFA – Flux A820
3. C1 + R-ELEC (Notification REGIS)

Si besoin :

- Annexe C4 – Certificat de travail
- L302, attestation de detention, etc.
- C1A, C1C, etc.

S'il y a un préavis, il faudra effectuer/vérifier le préavis et imprimer une copie à ajouter au dossier.

-
1. Si 1^{ère} demande → Type C9 → **700**
 2. Si DA sans incidence sur le code chiffré → Type C9 → **770**
 3. Si DA avec incidence sur le code chiffré → Type C9 → **780**
 4. Autres types d'introduction → Type C9 → **790**

Note : le délai d'introduction pour la demande est de 2 mois à dater du lendemain de la DA - article 92§5 possible.